

आदवासीजनजात_उत्थान_राष्ट्रिय_प्रतिष्ठान_ऐन_२०५८

English title: National Foundation for Development of Indigenous Nationalities Act, 2002

आदवासी/जनजात उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५८ । १० । २५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ७ । १७ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । २०५८ सालको ऐन नं. २० । आदवासी/जनजात उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपालको विभिन्न आदवासी/जनजातको सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक विकास र उत्थान एवं राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समान सहभागिताको लागि आदवासी/जनजात उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “आदवासी/जनजात उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “आदवासी/जनजात” भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै साँस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनु पर्छ । (ख) “प्रतिष्ठान” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापित आदवासी/जनजात उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ । (ग) “परिषद्” भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठित प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद् सम्झनु पर्छ । (घ) “समिति” भन्नाले दफा १० बमोजिम गठित परिषद्को कार्यकारणी समिति सम्झनु पर्छ । (ङ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । प्रतिष्ठानको स्थापना, उद्देश्य, काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. प्रतिष्ठानको स्थापना: (१) आदवासी/जनजात उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नामको एक प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ । (२) प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहनेछ र प्रतिष्ठानले आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानमा आफ्नो शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । ४. प्रतिष्ठान स्वशासित संस्था हुने: (१) प्रतिष्ठान अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) प्रतिष्ठानको काम कारबाहीको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) प्रतिष्ठानले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) प्रतिष्ठानले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालिसि उजुर गर्न र प्रतिष्ठान उपर पर्ना सोही नामबाट नालिसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. प्रतिष्ठानको उद्देश्य: प्रतिष्ठानको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ: - । (क) आदवासी/जनजातको सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक विकास र उत्थानसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी आदवासी/जनजातको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने, । (ख) आदवासी/जनजातको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, इतिहासको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने, ।

(ग) आदवासी/जनजातको परम्परागत सीप, प्रवृत्ति र विशिष्ट जानकारीको संरक्षण र प्रवर्धन गरी त्यसलाई व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउन सहायता पुर्याउने, । (घ) विभिन्न आदवासी/जनजात, जातजाति तथा सम्प्रदायबीच सुमधुर सम्बन्ध, सदभाव र सामञ्जस्य कायम गरी मुलुकको समष्टिगत विकासको मूल प्रवाहमा आदवासी/जनजातलाई सहभागी गराउने, । (ङ) आदवासी/जनजातको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक उत्थान र विकास गरी समतामूलक समाजको निर्माणमा मद्दत पुर्याउने । ६. प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार: दफा ५ बमोजिमको उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ: - । (क) आदवासी/जनजातको भाषा, लिपि, साहित्य, इतिहास, कला, संस्कृति, परम्परागत सीप तथा प्रवृत्तिको प्रवर्धन तथा संरक्षणका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ख) आदवासी/जनजातको भाषा लिपि, साहित्य, इतिहास, कला, परम्परा र संस्कृतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने र त्यस्तो भाषा, लिपि, इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति र परम्परालाई विकास गर्ने, । (ग) आदवासी/जनजातले परम्परागत रूपमा अभ्यास गर्दै आएका प्रवृत्ति, सीप तथा विशिष्ट जानकारीलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही तोकिए बमोजिम सम्बन्धित आदवासी/जनजातको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको रूपमा संरक्षण गर्ने वा गराउने, । (घ) आदवासी/जनजातको इतिहास तथा साहित्य प्रकाशन गर्ने, । (ङ) भाषा साहित्यसँग सम्बद्ध अन्य नकियहरूको सहयोग लई आदवासी/जनजातको भाषाको शब्दकोश तयार गर्ने र प्रकाशन गर्ने वा गराउने, । (च) आदवासी/जनजातको भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परालाई परिचय गराउने अभिलेखालय तथा संग्रहालय स्थापना गर्ने, । (छ) कम्तीमा प्राथमिक तहसम्म आदवासी/जनजातको मातृभाषा पढाउने गरी विद्यालय स्थापना गर्ने, । (ज) आदवासी/जनजातको भाषा, संस्कृति, इतिहास, साहित्य, कला, परम्परागत प्रवृत्तिको अध्ययन वा अनुसन्धान गर्न चाहने विदेशी विद्वानलाई नेपाल सरकारको स्वीकृति लई प्रतिष्ठानसँग सम्बद्ध भई अध्ययन वा अनुसन्धान गर्न दिने, । (झ) आदवासी/जनजात सम्बन्धी सूचनाको संकलन र व्यवस्थापन गर्ने, । (ञ) आदवासी/जनजात मध्येका विपन्न र पछिडिएका समूहको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने वा गराउने, । (ट) समान उद्देश्य भएका विदेशी वा

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्बन्ध कायम गरी सहयोग आदान प्रदान गर्ने, । (ठ) आदवासी/जनजाति सम्बन्धी परामर्श सेवा दनि, । (ड) आदवासी/जनजातिको मातृभाषामा सूचना, समाचार एवं विविध कार्यक्रम प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, । (ढ) आदवासी/जनजातिबीच रहेको सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक विभेद, भिन्नता र बेमेललाई ध्यानमा राख्दै सम्पन्न र विपन्न आदवासी/जनजातिको अनुसूची तयार पार्ने, । (ण) प्रतष्ठानको उद्देश्य पूरा गर्न आदवासी/जनजाति सम्बन्धी अन्य आवश्यक कुराहरू गर्ने वा गराउने । परिच्छेद-३ ।

सञ्चालक परिषद् तथा कार्यकारणी समिति सम्बन्धी व्यवस्था । ७. सञ्चालक परिषद्को गठन: (१) प्रतष्ठानका तर्फबाट सम्पादन गर्नु पर्ने कार्य सम्पादन गर्नका लागि प्रतष्ठानको सर्वोच्च अङ्गको रूपमा देहाय बमोजिमको एक सञ्चालक परिषद् रहनेछ:- । (क) प्रधानमन्त्री — अध्यक्ष । (ख) स्थानीय विकास मन्त्री/राज्यमन्त्री — सहअध्यक्ष । (ग) आदवासी जनजातिको उत्थान तथा विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट उपदफा (२) बमोजिम गठित सफारसि समितिले सफारसि गरेका तीनजना आदवासी जनजातिमध्ये परिषद्का अध्यक्षबाट मनोनीत — उपाध्यक्ष । (घ) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । (ङ) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । (च) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । प्रतष्ठानका उपकुलपति वा नजिले तोकको सदस्य — सदस्य । (छ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (सम्बन्धित विषय हेर्ने) — सदस्य । (ज) सचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय — सदस्य । (झ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय — सदस्य । (ञ) सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय — सदस्य । (ट) सचिव, शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय — सदस्य । (ठ) आदवासी/जनजाति महासंघमा आबद्ध भएका अनुसूचीमा उल्लेखित आदवासी/जनजातिका संघ संस्थाहरूमध्ये आदवासी/जनजाति महासंघको सफारसिमा प्रत्येक आदवासी/जनजातिबाट एक एकजना पर्ने गरी र आदवासी/जनजाति महासंघमा आबद्ध नभएका आदवासी/जनजातिहरू भएमा त्यस्ता । आदवासी/जनजातिहरूबाट एक एकजना पर्ने गरी सहअध्यक्षबाट मनोनीत व्यक्तिहरू — सदस्य । (ड) आदवासी/जनजातिको उत्थानमा योगदान दिएका आदवासी/जनजातिका महिलाहरूमध्ये नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५ द्वारा संशोधित । प्रत्येक प्रदेशबाट दुई दुईजनाको दरले नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत चौधजना — सदस्य । (छ) आदवासी/जनजाति समुदायभित्रकै व्यापारी, उद्योगपति र चन्दादातामध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत दुईजना — सदस्य । (ज) कार्यकारणी समितिका सदस्यहरू — सदस्य । (झ) आदवासी/जनजातिका उत्थानमा विशेष योगदान दिएका आदवासी/जनजातिका व्यक्तिहरूमध्ये परिषद्को उपाध्यक्षको सफारसिमा परिषद्को सहअध्यक्षले मनोनीत गरेको व्यक्ति — सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम उपाध्यक्षको मनोनयनका लागि सफारसि गर्न परिषद्का सहअध्यक्षको संयोजकत्वमा आदवासी/जनजाति महासंघ र आदवासी/जनजाति परिषद्ले तोकका एक एकजना व्यक्ति रहेको एक सफारसि समिति रहनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (ठ), (ङ), (छ) र (झ) बमोजिम मनोनीत उपाध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य-सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजिहू पुनः एक पटक मनोनीत हुन सक्नेछन् । लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झकिएको ।

(४) परिषद्ले आवश्यक देखेमा स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञहरूलाई परिषद्को बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । ८. परिषद्को बैठक तथा निर्णय: (१) परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक परिषद्को अध्यक्षले तोकको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ । नजिको अनुपस्थितिमा परिषद्को सहअध्यक्षले र नजि पन अनुपस्थिति रहेमा परिषद्को उपाध्यक्षले परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (३) परिषद्का कुल सदस्यमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थिति भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । (४) बहुमतको निर्णय परिषद्को बैठकको निर्णय मानिन्छ । बैठकमा मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दनि सक्नेछ । (५) परिषद्को बैठकको निर्णय परिषद्का सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिन्छ । (६) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐन बमोजिम प्रतष्ठानले सम्पादन गर्नु पर्ने काम र प्रयोग गर्ने अधिकार परिषद्ले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) प्रतष्ठानबाट सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रम र आयोजनाको नीति निर्धारण गर्ने, । (ख) प्रतष्ठानको वार्षिक एवं आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने, । (ग) प्रतष्ठानको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने, । (घ) प्रतष्ठानले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको मूल्याङ्कन गर्ने, । (ङ) प्रतष्ठानले बनाउने विनियमहरू स्वीकृत गर्ने, । (च) तोकिए बमोजिम अन्य काम गर्ने । १०. कार्यकारणी समितिको गठन: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू तथा परिषद्को सामान्य निर्देशनको अधीनमा रही प्रतष्ठानको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि देहाय बमोजिमको एक कार्यकारणी समिति रहने छ:- । (क) परिषद्को उपाध्यक्ष — अध्यक्ष । (ख) आदवासी/जनजातिको विषयमा विशेष अध्ययन वा अनुसन्धान गरेका विषयविज्ञ वा आदवासी/जनजातिको उत्थानमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका आदवासी/जनजातिका व्यक्तिहरूमध्ये परिषद्वारा गठित तीन सदस्यीय सफारसि समितिले सफारसि गरेको कम्तीमा एक महिला सहित पाँचजनामध्ये परिषद्को सहअध्यक्षको सफारसिमा अध्यक्षबाट मनोनीत एक महिला सहित दुईजना — सदस्य । तर सफारसि समितिले आफूहरूमध्येबाट

कसैको नाम सफारसि गर्न पाउने छैन । (ग) स्थानीय विकास मन्त्रालयले तोकेको सोही मन्त्रालयको कम्तीमा सहसचिवी स्तरको अधिकृत — सदस्य । (घ) परिषद्को सदस्य-सचिव — सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमिका सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । ११. समितिको बैठक तथा नरिणयः (१) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा उपस्थिति मनोनीत सदस्यहरूमध्ये मनोनयनको हिसाबले वरिष्ठतम सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(३) समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार स्वदेशी वा वदेशी विशेषज्ञ तथा प्रतष्ठानका कार्यक्रम तथा आयोजनासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (४) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । १२. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका कामको अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजमि हुनेछः- । (क) परिषद्को नरिणय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ख) प्रतष्ठानको आवधिक तथा वार्षिक कार्यक्रम, आयोजना र बजेट तयार गरी परिषद्मा पेश गर्ने, । (ग) प्रतष्ठानको कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने, । (घ) प्रतष्ठानको लेखाको लेखापरीक्षण गराई सोको प्रतविदन परिषद्मा पेश गर्ने, । (ङ) प्रतष्ठानले बनाउने वनियमहरूको मस्यौदा तयार गरी परिषद्मा पेश गर्ने, । (च) प्रतष्ठानको उद्देश्य पूरा गर्न परिषद्ले समय समयमा दिएको नरिदेशनको अधीनमा रही तोकिए बमोजमि अन्य कार्य गर्ने वा गराउने । १३. परिषद्को उपाध्यक्षको सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) परिषद्को उपाध्यक्ष प्रतष्ठानमा पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारी हुनेछ । (२) परिषद्को उपाध्यक्षको पारिश्रमिक, सुवधि तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ । १४. परिषद्को सदस्य-सचिवको सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) परिषद्को सदस्य-सचिव प्रतष्ठानमा पूर्णकालीन काम गर्ने कार्यकारी पदाधिकारी हुनेछ र नजिले उपाध्यक्षको सामान्य नरिदेशनमा रही काम गर्नेछ । (२) परिषद्को सदस्य-सचिवको पारिश्रमिक, सुवधि तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ । १५. उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेः (१) परिषद् वा समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित उपसमिति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यवधि तथा सुवधि परिषद् वा समितिले तोकिएदिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । प्रतष्ठानको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण । १६. प्रतष्ठानको कोषः (१) प्रतष्ठानको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहाय बमोजमिका रकमहरू रहनेछन्ः- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) कुनै वदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त ऋण रकम, । (ग) कुनै वदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा व्यक्तबाट प्राप्त हुने चन्दा, सहायता, अनुदान वा अन्य कुनै रकम, । (घ) कुनै व्यक्त वा संस्थाबाट प्राप्त चन्दा, सहायता स्वरूप प्राप्त रकम, । (ङ) प्रतष्ठानले सेवा उपलब्ध गराए बापत प्राप्त रकम, । (च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) प्रतष्ठानले उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्नु पर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृतिलेनु पर्नेछ र खण्ड (ग) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारलाई पूर्व जानकारी गराउनु पर्नेछ । (४) प्रतष्ठानले गर्नु पर्ने सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरनिछ । (५) प्रतष्ठानलाई प्राप्त हुने सबै रकम प्रतष्ठानको नाममा कुनै बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।

(६) प्रतष्ठानको कोषको खाता सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । १७. लेखा र लेखापरीक्षणः (१) प्रतष्ठानले आफ्नो आय-व्ययको लेखा प्रचलित कानुन बमोजमि राख्नु पर्नेछ । (२) प्रतष्ठानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको वभागबाट हुनेछ । परिच्छेद-५ । विविधि । १८. काम कारबाही अवैध नमाननिः यस ऐनका अन्य दफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद् वा समितिको कुनै सदस्यको स्थान रक्ति भै काम कारबाही भएको रहेछ भने सोही कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाही अवैध भएको माननि छैन । १९. अधिकार प्रत्यायोजनः (१) परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमहरू वा वनियम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार परिषद्ले तोकेको शर्तमा समिति वा समितिको अध्यक्ष वा समितिको सदस्य-सचिवले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) समितिले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमहरू बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार समितिको कुनै सदस्य वा सदस्य-सचिव वा कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २०. वार्षिक प्रतविदन दनुपर्नेः (१) प्रतष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफ्नो काम कारबाहीको वार्षिक प्रतविदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त प्रतष्ठानले एक वर्षभित्र सम्पादन गरेका कामको संक्षिप्त वविरण, प्रतष्ठानको वित्तीय स्थिति, खर्चको वविरण, सम्पन्न गरेका कार्यक्रम वा आयोजना र सोको लागत तथा प्रतष्ठानको अगाडि देखिएका समस्याहरू उल्लेख हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदनका मुख्य अंशहरू प्रतष्ठानले प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । २१. प्रतष्ठानका कर्मचारीको नयुक्तिः (१) प्रतष्ठानले तोकिए बमोजमिका कर्मचारीको नयुक्ति गर्न सक्नेछ । (२) प्रतष्ठानका कर्मचारीको नयुक्ति र सेवाका शर्त परिषद्ले बनाएको वनियममा व्यवस्था भए बमोजमि हुनेछ । २२. नेपाल सरकारले नरिदेशन दनि सक्नेः नेपाल सरकारले प्रतष्ठानलाई आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ । २३. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः प्रतष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २४. नयिम तथा वनियम बनाउने अधिकारः (१) यस ऐनको

उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न परषिदले आवश्यक नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । (२) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमहरूको अधीनमा रही परषिदले देहायका वषियमा वनियिमहरू बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता वनियिमहरू नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछन्- । (क) आन्तरिक कार्य सञ्चालन, । (ख) कर्मचारीको नयिकृतिर सेवाका शर्त, । (ग) आर्थिक प्रशासन । २५. अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने: नेपाल सरकारले परषिदको सफारसिमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ । २६. खारेजी र बचाउ: (१) राष्ट्रिय जनजातविकास समिति(गठन) आदेश, २०५४ खारेज गरिएको छ र सो गठन आदेश बमोजमि गठति राष्ट्रिय जनजातविकास समितिको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तितथा हक र दायित्व प्रतष्ठानमा सस्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको गठन आदेश बमोजमि गठति राष्ट्रिय जनजातविकास समितिसँग भए गरेका ठेक्का, पट्टा तथा सम्झौता प्रतष्ठानसँग भए गरेको माननिछ र सो समतिबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही प्रतष्ठानबाट भए गरेको माननिछ । अनुसूची । दफा २ को खण्ड (क) सँग सम्बन्धति । १. कसिन २. कुमाल । ३. कुशवाडिया ४. कुशुन्डा । ५. गनगाई ६. गुरुङ । ७. चेपाङ ८. छन्त्याल । ९. छैरोतन १०. जरिल । ११. झांगड १२. डोल्पो । १३. ताङ्गे १४. ताजपुरिया । १५. तामाङ १६. तीन गाउँले थकाली । १७. तोपूकेगोला १८. थकाली । १९. थामी २०. थारु । २१. थुदाम २२. दनुवार । २३. दराई २४. दुरा । २५. धानुक (राजवंशी) २६. धमिल । २७. नेवार २८. पहारी । २९. फ्री ३०. बनकारिया । ३१. बरामो ३२. बाहर गाउँले । ३३. बोटे ३४. भुजेल । ३५. भोटे ३६. मगर । ३७. माझी ३८. मार्फाली थकाली । ३९. मुगाली ४०. मेचे (बोडो) । ४१. याक्खा ४२. राई । ४३. राउटे ४४. राजवंशी (कोच) । ४५. राझी ४६. लार्के । ४७. लम्बु ४८. लेप्चा । ४९. ल्होपा ५०. ल्होमी (शसिगिवा) । ५१. वालुङ ५२. व्यासी । ५३. शेर्पा ५४. सतार (सन्थाल) । ५५. सयार ५६. सुनुवार । ५७. सुरेल ५८. हायु । ५९. ह्योल्मो ६०. राना थारुमति २०७७/०२/०५ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाद्वारा थप ।